

Nejvyšší státní zastupitelství

ODVOLÁNÍ

proti rozhodnutí ze dne 30. 7. 2026, č. j. SIN 55/2026-19

Odvolatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov
ID datové schránky	r8u3nhx
Povinný subjekt	Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno
Odvolací orgán	Úřad pro ochranu osobních údajů — prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství
Napadené rozhodnutí	NSZ ze dne 30. 7. 2026, č. j. SIN 55/2026-19
Rozsah	v celém rozsahu

I. Odvolací návrh

Odvolatel navrhuje, aby Úřad pro ochranu osobních údajů napadené rozhodnutí podle § 16 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. zrušil a přikázal povinnému subjektu poskytnout požadované informace ve lhůtě nejvýše 15 dnů. Pokud odvolací orgán shledá zákonný důvod k ochraně jednotlivých konkrétních údajů, navrhuje zrušit rozhodnutí alespoň v oddělitelné části a přikázat poskytnutí zbytku po nezbytné anonymizaci nebo vyloučení chráněných údajů podle § 12 téhož zákona.

II. Co bylo žádáno a jak bylo rozhodnuto

- Žádostí ze dne 25. 7. 2026 byla požadována jediná souhrnná číselná informace: počet jedinečných spisových značek vedených u NSZ od 6. 9. 2010 v přesně označených agendách a ve vztahu k přesně označeným osobám.
- Žádostí ze dne 26. 7. 2026 bylo požadováno doložení toho, co NSZ skutečně odeslalo MSZ v Praze v návaznosti na sdělení ze dne 13. 5. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-32, včetně souborů, příloh, metadat a technických záznamů o vypravení a doručení.
- NSZ obě žádosti spojilo a jediným výrokem je celé odmítlo podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 6 písm. a) informačního zákona.

III. Odvolací důvody

1. Dvě rozdílné žádosti nebyly individuálně posouzeny

První žádost se týká agregovaného počtu evidenčních položek. Druhá se týká inventáře již oznámeného procesního předání mezi dvěma státními zastupitelstvími. Rozhodnutí však v bodech 5 až 9 přenáší úvahy o možné informační hodnotě první žádosti na žádost druhou, aniž u jednotlivých kategorií informací vyloží samostatný skutkový a právní důvod odepření. Výrok ani odůvodnění neumožňují rozpoznat, zda a proč je chráněna každá požadovaná část.

2. Nebylo doloženo skutečné a konkrétní ohrožení

Podle § 11 odst. 6 písm. a) nepostačuje, že informace souvisí s činností orgánu činného v trestním řízení. Musí být současně vysvětleno, že její poskytnutí by ohrozilo práva třetích osob nebo schopnost orgánů veřejné moci plnit zákonem chráněné úkoly. Napadené rozhodnutí popisuje pouze typové a hypotetické scénáře („mohly by“, „např.“), nikoli reálné riziko vyvolané právě poskytnutím požadovaného počtu nebo inventáře záznamů.

NSS v rozsudku č. j. 6 As 338/2016-55 výslovně požaduje, aby bylo z rozhodnutí seznatelné, jaké zájmy by byly poskytnutím informace ohroženy. Stejný standard novější judikatura formuluje jako požadavek jasného a srozumitelného vyjádření skutečně existujícího, nikoli pouze hypotetického rizika. Tento test napadené rozhodnutí nesplňuje.

3. U druhé žádosti NSZ zaměnilo tajnost trestního řízení za kontrolu spisového předání

NSZ již samo sdělením č. j. 6 NZN 1737/2026-32 oznámilo, že podání postoupilo MSZ v Praze. Požadavek nesměruje k odhalení identity informátora, operativní taktiky, právní kvalifikace podezřelé osoby ani neveřejného obsahu prověřování. Směřuje k ověření úplnosti zásilky, protože následné listiny pracovaly rozdílně s č. j. 6 NZN 1737/2026-15 a -32 a VSZ v Praze ve vyrozumění č. j. 1 VZN 1678/2026-70 vycházelo z neúplného souboru podkladů. Napadené rozhodnutí nevysvětluje, jak by sdělení názvů, počtu a technického inventáře již uskutečněného předání mohlo zmařit účel konkrétního trestního řízení.

4. Nebyla posouzena oddělitelnost a částečné poskytnutí

§ 12 informačního zákona ukládá poskytnout zbytek požadované informace po vyloučení pouze těch údajů, u nichž zákon odepření dovoluje. NSZ neposoudilo žádnou mírnější variantu: poskytnutí pouhého počtu spisů; seznamu názvů souborů bez jejich obsahu; počtu a formátu příloh; údajů o čase vypravení a doručení; technického potvrzení doručení; nebo anonymizované verze inventáře. Paušální odmítnutí celku odporuje principu oddělitelnosti.

5. Spekulace o znalostech a motivech žadatele nenahrazuje zákonný test

Bod 5 uvádí, že žadatel označené osoby „patrně zná“ a je obeznámen s detaily jejich procesní aktivity. Tato domněnka není důvodem podle § 11 odst. 6 písm. a) a není podepřena zjištěním, jaké konkrétní chráněné informace by z agregovaného čísla skutečně vyplynuly. Zásada rovnosti žadatelů znamená nestranné použití zákona; neumožňuje odmítnout informaci jen proto, že žadatel může disponovat dalšími vlastními podklady.

6. Rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek konkrétních důvodů

Rozhodnutí neidentifikuje žádné konkrétní probíhající řízení, chráněnou třetí osobu ani mechanismus ohrožení. Odvolatel nežádá, aby odůvodnění samo vyzradilo chráněný obsah; postačovalo by vysvětlit kategorii reálného rizika ve vztahu ke každému okruhu žádosti. Namísto toho rozhodnutí používá obecnou šablonu použitelnou na prakticky jakoukoli informaci evidovanou orgánem činným v trestním řízení. Takový výklad by podmínku „pokud by“ z § 11 odst. 6 písm. a) fakticky vyprázdnil.

IV. Požadovaný rozsah nápravy

- k žádosti ze dne 25. 7. 2026 poskytnout požadovaný souhrnný počet; pokud by jediný společný údaj mohl vyvolat konkrétně doložené riziko, posoudit možnost bezpečnější agregace bez identifikace jednotlivých osob;
- k žádosti ze dne 26. 7. 2026 poskytnout úplný inventář odeslaných položek, zejména názvy nebo popisy souborů, počty a formáty příloh, časové údaje o vypravení a doručení a dostupná potvrzení; chráněný obsah jednotlivých dokumentů lze oddělit;
- subsidiárně použít § 16 odst. 4 a vyžádat od NSZ doplnění spisu o konkrétní důvody ke každé kategorii odepřených informací a umožnit odvolateli se k doplnění vyjádřit.

V. Důkazy

1. Napadené rozhodnutí NSZ ze dne 30. 7. 2026, č. j. SIN 55/2026-19.
2. Žádosti o informace ze dne 25. a 26. 7. 2026 včetně příloh.
3. Sdělení NSZ ze dne 13. 5. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-32.
4. Vyrozumění MSZ v Praze ze dne 11. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.
5. Vyrozumění VSZ v Praze ze dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70.

Právní a judikaturní východiska

- § 11 odst. 6 písm. a), § 12 a § 16 zákona č. 106/1999 Sb.
- rozsudek NSS ze dne 15. 2. 2017, č. j. 6 As 338/2016-55, zejména body 22–24;
- rozsudek NSS ze dne 4. 8. 2014, č. j. 8 As 114/2013-36 (zákonná výluka vyžaduje naplnění podmínky ohrožení).

V Ospělově dne 1. srpna 2026

Mgr. Dušan Dvořák